

해양수산부훈령 제 741 호

선원근로감독관 직무취급요령 일부개정훈령안

선원근로감독관 직무취급요령 일부를 다음과 같이 개정한다.

별표를 별지와 같이 한다.

부 칙

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

[별표]

선원근로관계법 위반사항 조치기준

□ 위반사항 조치유형

- 유형1: 즉시 과태료를 부과하거나 범죄인지 보고 후 수사에 착수
- 유형2: 즉시 시정하도록 지시하되, 시정완료하면 내사종결하고 시정하지 않으면 과태료를 부과하거나 범죄인지 보고 후 수사에 착수
- 유형3: 7일 이내에 시정하도록 서면 지시하되, 기한 내에 시정완료하면 내사종결하고 기한 내에 시정하지 않으면 과태료를 부과하거나 범죄인지 보고 후 수사에 착수
- 유형4: 25일 이내에 시정토록 서면 지시하되, 기한 내에 시정완료하면 내사종결하고, 기한 내에 시정하지 않으면 과태료를 부과하거나 범죄인지 보고 후 수사에 착수
- 유형5: 유형4와 같음 (단, 정기지급일로부터 30일 이내 청산하지 않거나 2월분 이상의 임금 이 누적 체불된 경우 또는 1년 이내에 3회 이상 집단 체불하거나 체불로 인하여 노사분규가 발생하는 경우에는 즉시 범죄인지 보고후 수사에 착수)

□ 위반사항 조치기준

- 근로기준법 적용 [선원법 제5조(다른 법률과의 관계)]

조 문	위반내용	조치기준
제6조	차별대우	유형4
제8조	폭행	유형1
제9조	중간착취	유형1
제10조	공민권 행사 침해	유형2
제40조	취업방해	유형1
제74조 제1항	출산전후 휴가 90일 미부여	유형1
제74조 제2항	출산전후휴가 분할사용 불허용	유형2
제74조 제3항	유산·사산휴가 미부여	유형1
제74조 제4항	출산전후휴가 기간 중 최초 60일분 임금 미지급	유형4
제74조 제5항	임신 중 여성근로자의 시간외근로 제한	유형2
제74조 제5항	임신 중인 여성근로자의 요구가 있는 경우에도 쉬운 종류의 근로 전환 미실시	유형3
제74조 제6항	출산전후휴가 종료 후 휴가 전과 동일한 업무 또는 동등한 수준의 임금을 지급하는 직무복귀 의무 위반	유형4
제74조 제7항	임신기 근로시간 단축 미허용	유형3
제74조 제9항	임신근로자 출·퇴근시간 변경 미허용	유형3

○ 선원법 적용

조 문	위반내용	조치기준
제7조	선장의 출항 전 검사 또는 점검, 선박소유자에 대한 검사결과 보고 및 적절한 조치 요청 의무 위반	유형1
제8조	선장의 항로에 의한 항해 의무 위반	유형1
제9조	선장의 직접 지휘 의무 위반	유형1
제10조	선장의 재선의무 위반	유형1
제11조	선장의 선박 위험 시 조치 의무 위반	유형1
제12조	선장의 선박 충돌 시 조치 의무 위반	유형1
제13조	선장의 조난 선박 등의 구조 의무 위반	유형1
제16조	선장의 항해 안전 확보 의무 위반	유형1
제17조	사망자 발생 시 인도의무	유형1
제19조	대한민국 국민의 송환 명령 미이행	유형1
제20조	「선원법」 제20조제1항 각 호의 서류의 비치 의무 위반	유형1
제21조	선박 운항에 관한 거짓 보고	유형1
제25조	쟁의행위의 제한 의무 위반	유형1
제25조의2	강제근로의 금지 의무 위반	유형1
제25조의3	선내 괴롭힘의 금지	유형1
제25조의4 제2항	선내 괴롭힘 발생 사실 확인을 위한 조사의무 위반	유형4
제25조의4 제4항	선내 괴롭힘 발생 사실 확인 후 피해선원 요청시 조치	유형3
제25조의4 제5항	선내 괴롭힘 발생 사실 확인 후 행위자에 대한 조치	유형4
제25조의4 제6항	선내 괴롭힘 발생 사실 신고선원, 피해선원에 대한 불리한 처우 금지	유형3
제25조의4 제7항	선내 괴롭힘 사건 조사 관련자의 비밀누설 금지	유형1
제27조	근로조건 명시 의무 위반, 근로계약내용 검토 및 자문 기회 제공 의무 위반	유형4
제29조	위약금 등의 예정 금지 위반	유형4
제30조	강제저축 등의 금지 위반	유형4
제31조	상계의 제한 위반	유형4
제32조	선원근로계약의 해지 등의 제한 의무 위반	유형3
제33조	선원근로계약 해지의 예고 의무 위반, 해고예고 수당 미지급	유형4
제37조	실업수당 미지급	유형4
제38조	송환 미이행	유형1
제39조	송환수당 미지급	유형4
제43조	선원근로계약서 미작성 또는 미제공, 선원근로계약 미신고, 선원근로계약의 거짓 신고	유형4
제44조	선원명부의 미공인	유형1
제45조	선원수첩의 부정 발급, 선원수첩의 미소지	유형1
제48조	선원신분증명서의 부정 발급, 선원신분증명서의 미소지	유형1

조 문	위반내용	조치기준
제50조	선원수첩 등의 대여 및 부당사용	유형1
제50조의2	여권 등 대리보관 금지	유형1
제52조	임금의 지급 의무 위반	유형5
제53조	기일 전 임금의 지급 의무 위반	유형4
제54조	승무 선원의 부상 또는 질병 중의 임금 지급 의무 위반	유형4
제55조	퇴직금제도 미시행, 퇴직금 미지급	유형4
제55조의2	금품청산	유형4
제56조	임금채권보장보험 등 미가입	유형4
제57조	월 고정급 등 어선원의 임금 미지급	유형4
제58조	임금대장의 미비치, 임금대장의 미기재	유형4
제59조	최저임금의 미지급	유형4
제62조제1항	시간외근로수당 미지급	유형5
제62조제3항	시간외근로 등에 관한 서류 미작성	유형4
제62조제5항	1주간에 4시간의 시간외근로에 대한 1개월의 유급휴가 1일 부여 의무 위반	유형4
제63조	안전운항을 위한 선박소유자의 의무 위반	유형1
제64조, 제66조	자격요건을 갖춘 선원의 승무 의무 위반	유형1
제65조	승무정원에 따른 선원의 미승선	유형1
제66조의2	적성심사기준 충족하지 않은 선장의 여객선 승무	유형1
제67조제1항	예비원 확보 의무 위반	유형4
제67조제2항	예비원에 대한 임금의 지급 의무 위반	유형5
제69조	유급휴가 부여의무위반(미부여 또는 부당부여)	유형4
제73조	유급휴가급 또는 유급휴가 수당 미지급 또는 부당지급	유형4
제74조	어선원의 유급휴가 미부여	유형4
제76조	선내 급식 미제공, 선박조리사 미승무	유형2
제77조	선내 급식 차별	유형4
제82조제1항부터 제3항, 제6항	선원의 보호장구와 방호장치의 미제공, 방호장치가 없는 기계의 사용 금지 의무 위반, 미자격자의 위험한 선내 작업 금지 의무 위반, 감염병, 정신질환 등 승무가 곤란한 선원의 승무 금지 의무 위반, 선원의 부상·질병 치료 요구 거절	유형3
제82조제5항	선원의 직무상 사고 등의 해양수산관청 보고 의무 위반, 선내 작업 시의 위험 방지·의약품 비치·선내위생의 유지 및 이에 관한 교육 의무 위반	유형2
제82조제7항	선원에게 제복 제공의무 위반	유형2
제83조	정당한 사유 없는 제복 착용 의무 위반	유형1
제84조	의사의 미승무	유형2
제85조	의료관리자의 미승무 또는 미선임	유형2

조 문	위반내용	조치기준
제86조	응급처치담당자의 미승무 또는 미선임	유형2
제87조	건강진단서 미소지자 승선, 건강검진 결과 부적합자 승선	유형1
제91조	16세 미만인 선원의 고용 금지 의무 위반, 18세 미만의 선원 또는 여성선원(산후 1년이 지나지 않은 여성 포함)의 위험한 선내 작업과 위생상 해로운 작업 등의 제한 의무 위반, 임신 중인 선원의 선내 작업 제한 의무 위반, 18세 미만의 선원 고용 승인 의무 위반	유형1
제92조	18세 미만인 선원의 야간작업 금지 제한 의무 위반	유형2
제93조	여성선원의 생리휴식 부여 의무 위반	유형2
제94조	요양보상 미 실시	유형2
제96조	상병보상 미 실시	유형4
제97조	장해보상 미 실시	유형4
제99조	유족보상 미 실시	유형4
제100조	장제비 미 지급	유형4
제101조	행방불명보상 미 실시	유형4
제102조	소지품 유실보상 미 실시	유형4
제106조	재해보상의 완전 이행을 위한 보험 또는 공제 미가입	유형4
제110조	선원공급사업의 금지 의무 위반	유형1
제111조	금품 등의 수령 금지 의무 위반	유형1
제112조	선원관리사업의 위탁 신고 또는 위탁 내용 변경 신고 의무 위반	유형4
제119조	취업규칙 미작성 또는 거짓 신고	유형4
제120조	취업규칙 작성(변경 포함) 절차 위반	유형4
제121조	취업규칙 변경명령 위반	유형4
제124조, 제133조	항해정지나 출항정지명령 위반	유형1
제126조	선원근로감독관의 출석요구 미이행, 선박근로감독관의 출입 거부, 기피 및 방해, 장부나 서류의 제출명령 미이행 또는 거짓 제출, 거짓 진술	유형1
제129조	감독기관 등에 대한 신고 등을 이유로 선원근로계약을 해지하거나 불리한 처우 금지 의무 위반	유형3
제137조	인증검사에 합격하지 않은 선박의 항해	유형1
제138조	해사노동적합증서의 반환 명령 미이행	유형1
제153조	선원명부, 선원근로계약서, 취업규칙, 임금대장 및 재해보상 등에 관한 서류의 미보존	유형1
제165조	직무 수행 중 해원의 상사에 대한 폭행이나 협박	유형1
제166조	선박이 급박한 위험에 있는 경우 선원의 무단 하선, 선장 등 상사의 인명·선박 또는 화물의 구조 명령 미이행	유형1